

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALUGUEL DE VEÍCULO

Quadro de informações	
Locatário:	Locadora:
Nome ou Razão Social:	Nome ou Razão Social:
CPF/CNPJ:	CPF/CNPJ:
Endereço:	Endereço:
E-mail:	E-mail:
Número de Whatsapp:	Número de Whatsapp:

Conjuntamente designados "Partes" e individualmente "Parte".

Resolvem as partes celebrar o presente **Contrato de Locação de Veículo** que será regido pela Lei Federal nº 10.406 de 2002 ("Código Civil") e pelas seguintes cláusulas, termos e condições:

1. Do objeto

1.1. Objeto do contrato e individualização do bem móvel. O objeto do presente contrato é a locação, pela **Locadora** à **Locatária**, de **veículo de transporte** de modelo/marca **R/RMC** ____, cor ____, chassi ____, ano ____, placa ____, Renavam ____, cuja titularidade é integralmente da **Locadora** (proprietária, detentora do domínio ou possuidora).

1.2. Do uso do bem. O veículo deverá ser utilizado exclusivamente no território nacional, em conformidade com as leis de trânsito vigentes e para os fins comerciais previamente informados.

Parágrafo único: O uso do veículo será realizado pelo operador designado pelo LOCADOR, cujas informações **serão disponibilizadas previamente entre as partes**, sendo este responsável direto pela condução.

1.3. A locação será realizada por tempo determinado, visando a realização do transporte entre o **(local 1) e (local 2), no dia** ____.

2. Do preço e da forma de pagamento

2.1. Valor da Locação. Pela locação ora contratada, a Locatária pagará para a Locadora o valor de R\$ XX (XX reais).

2.2. Forma de pagamento. O pagamento deverá ser realizado até o dia XX de cada mês por transferência bancária a ser realizada para a conta de titularidade da **Locadora** (Dados Bancários da Locadora).

2.3. Caução. Como garantia do cumprimento das obrigações contratuais, a **Locatária** entregará à **Locadora**, no ato da assinatura deste contrato, um cheque no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a título de caução, que será devolvido ao término do contrato, deduzidos eventuais débitos ou danos causados ao bem locado.

2.4. Custo com operador. O custo com o operador será integralmente da locadora.

3. Do Inadimplemento

3.1. O atraso no pagamento dos valores previstos no presente contrato implicará na incidência de juros moratórios 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata multa em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado pela variação positiva do IGPM, sem prejuízo da indenização por perdas e danos, se existentes. Na hipótese de não haver variação positiva do IGPM, o débito será utilizado com aplicação do IPCA-E.

3.2. Em caso de cobrança judicial e/ou extrajudicial, a **Locatária** arcará com honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito e ressarcirá a **Locadora** por todas as despesas realizadas para a cobrança, incluindo, mas não se limitando a emolumentos cartorários e custas processuais.

4. Da manutenção do bem

4.1. Manutenção do bem. As manutenções preventivas e/ou corretivas do **Veículo** serão sempre realizadas pela **Locadora**, por iniciativa própria ou solicitação formal da **Locatária**.

4.2. Solicitação de manutenção. O pedido de manutenção corretiva do bem avariado e/ou com defeito deverá ser feito via whatsapp ou e-mail pela **Locatária**.

3. Obrigações das Partes

3.1. Obrigações da Locadora. São obrigações da **Locadora**:

- a) Disponibilizar à **Locatária** o **veículo** em perfeito estado de uso, funcionamento, conservação, manutenção, operabilidade, incluindo todos os seus acessórios;
- b) Realizar as manutenções preventivas e/ou corretivas que se fizerem necessárias ao adequado funcionamento do **Veículo**;
- c) Efetuar a substituição de peças e acessórios defeituosos ou desgastados, assumindo os custos para a troca, à exceção de ser constatado que o mau uso do **Veículo** pela **Locatária** causou a necessidade de substituição de peças ou acessórios;
- d) Substituir – sempre que possível - o **Veículo** quando não for possível realizar o reparo dentro do prazo previsto em contrato;
- e) Entregar o **Veículo** junto com o seu certificado de registro e licenciamento e quaisquer outros documentos necessários para a utilização regular do veículo;
- f) Quando pactuado, enviar o operador para exercer o transporte das mercadorias.

3.2. Obrigações da Locatária. São obrigações da **Locatária**:

- a) Efetuar, em seus vencimentos, os pagamentos devidos à **Locadora**;
- b) Informar ao operador a origem e destino.
- c) Não realizar qualquer conserto, reparo ou modificação no **Veículo** e/ou acessórios, por si ou por terceiros, exceto se mediante autorização prévia e escrita da **Locadora**;
- d) Autorizar a **Locadora**, por si ou por preposto credenciado, a realizar as manutenções preventivas e/ou corretivas no **Veículo**, permitindo o seu ingresso no local em que será prestado o serviço;
- e) Não efetuar a sublocação do **Veículo**;
- f) Devolver o **Veículo** para a **Locadora** quando da rescisão ou término do prazo de vigência, no mesmo estado em que recebidos, salvo o desgaste normal de uso.

g) Não usar o **Veículo** para fins ilícitos;

4. Da responsabilidade por danos

4.1. Responsabilidade por danos. A **Locatária** será responsável por quaisquer despesas e/ou danos causados ao bem locado, decorrentes de condutas dolosas ou culposas diretamente imputáveis a ele ou a terceiros sob sua responsabilidade, salvo este ter sido realizado pelo operador da locadora, ocasião em que a responsabilidade será integralmente da locadora.

Parágrafo primeiro: Considera-se conduta dolosa aquela intencionalmente voltada a provocar danos ao **Veículo** e seus acessórios, praticada por quaisquer das pessoas mencionadas no parágrafo anterior.

Parágrafo segundo: Entende-se culposa a conduta eivada de imprudência, imperícia ou negligência na utilização **Veículo** e seus acessórios, como, por exemplo, mau uso, manuseio inadequado, utilização em desconformidade com as instruções fornecidas pela **Locadora**, entre outros.

5. Da Responsabilidade perante os Órgãos de Trânsito

5.1. Dos encargos. Todas as despesas relativas ao licenciamento do **Veículo** locado, incluindo suas renovações, taxas, impostos e quaisquer outros encargos necessários para a obtenção das licenças, serão de responsabilidade exclusiva da **Locadora**, salvo nas hipóteses de multas e penalidades decorrentes de infrações ou irregularidades atribuídas à **Locatária**.

5.2. Multas e infrações de trânsito recebidas pelo operador da Locadora. A **Locadora** será responsável pelo pagamento de eventuais multas de trânsito, independentemente de sua culpabilidade, bem como por despesas e danos pessoais ou materiais ocasionados a terceiros durante o período de locação, quando o recebidas pelo seu operador.

Parágrafo único: A **Locadora** assume a responsabilidade por todas as infrações cometidas durante a condução do **Veículo**, incluindo a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 4º e seus parágrafos da Resolução 619/16 do CONTRAN, quando realizados pelo seu operador.

6. Da vigência

6.1. Prazo. O prazo de vigência do contrato será até o esaurimento do ato previsto no objeto deste contrato, com início na data da entrega do **Veículo** à **Locatária** ou ao operador, resguardando os efeitos decorrentes dos atos realizados durante o período de vigência.

7. Da entrega e devolução do bem

7.1. Vistoria e entrega. O **Veículo** será vistoriado pelas **Partes** antes da entrega em locação, de modo a certificar que se encontram em perfeitas condições de operação, uso e asseio.

Parágrafo Primeiro: O **Veículo** será entregue com a documentação necessária para o seu uso, incluindo o certificado de registro de licenciamento do veículo.

7.2. Da devolução. Findo o prazo estabelecido no presente contrato, o **Veículo** deverá ser devolvido nas mesmas condições em que foi entregue, ressalvados os desgastes naturais de uso, seja pela locatária ou operador da locadora.

8. Disposições gerais

8.1. Caráter Irrevogável e Irretratável. O presente contrato é celebrado com caráter irrevogável e irretratável, constituindo obrigação válida, legal e vinculante. As **Partes**, bem como seus sucessores, herdeiros e cessionários a qualquer título, ficam obrigados ao cumprimento integral deste contrato, sem possibilidade de arrendimento.

8.2. As Partes concordam expressamente em assinar este contrato eletronicamente por meio da plataforma "Portal de Assinaturas da OAB", a qual é expressamente aceita e admitida como válida e eficaz pelas Partes, dispensada a utilização de assinatura digital certificada pela Infraestrutura Brasileira de Chaves Públicas – ICP Brasil, sendo que a assinatura pela referida plataforma representa fielmente os direitos e obrigações pactuados e é admitido pelas Partes e Testemunhas como autêntico, íntegro e válido, com valor de prova, capaz de conservar a integralidade de seu conteúdo e idôneo para comprovar a autoria das assinaturas das Partes.

8.3. Foro. As partes indicam como foro exclusivo o município _____, estado _____.

Recife, 29 de julho de 2025.

Locatária

NOME
CNPJ/CPF nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX

Locadora

NOME
CNPJ/CPF nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX

NOME:
CPF:
Testemunha

NOME:
CPF:
Testemunha